

金融业客服记录

《银行保险机构关联交易管理办法》 保险机构重大关联交易认定标准咨询

客服编号：CS-2022-INS-0415

咨询日期：2022 年 4 月 15 日

记录整理：金融合规咨询部

文档版本：V2.0（修订稿）

2026 年 6 月 5 日

本文档依据中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1 号《银行保险机构关联交易管理办法》编制

内容仅为公开法规解读，不构成法律意见

目录

1	客服记录基本信息	2
2	咨询背景与问题描述	4
2.1	法规背景	4
2.2	客户咨询事项	4
2.3	咨询答复原则	4
3	《银行保险机构关联交易管理办法》概述	5
3.1	立法目的与适用范围	5
3.2	核心章节结构	5
3.3	关联交易类型分类	6
4	重大关联交易认定标准对比分析	7
4.1	各类金融机构认定标准汇总	7
4.2	保险机构重大关联交易认定标准详解	7
4.3	累计计算与再触发规则	8
5	保险机构重大关联交易案例分析	9
5.1	案例背景参数设置	9
5.2	案例一：单笔交易触发认定	9
5.3	案例二：年度累计交易触发认定	10
5.4	案例三：多关联方场景下的独立计算	10
6	关联方识别与管理信息登记	11
6.1	保险机构关联方分类	11
6.2	保险机构关联方信息登记表单	11
7	常见问题解答	14
7.1	关于金额门槛的常见疑问	14
7.2	关于累计计算与再触发规则的补充说明	14
8	结语与合规建议	15
8.1	合规操作建议	15
8.2	后续咨询指引	15

1 客服记录基本信息

一、咨询受理信息登记表

登记项目	登记内容	登记项目	登记内容
客服记录编号	CS-2022-INS-0415	受理日期	2022 年 4 月 15 日
咨询人类别	☐ 机构客户 ☒ 个人	客户所属行业	保险业
客户名称	客户联系方式		
咨询方式	☒ 书面咨询 ☐ 电话 ☐ 现场咨询	紧急程度	☐ 普 通 ☒ 加 急 ☐ 特急
咨询主题	《银行保险机构关联交易管理办法》保险机构重大关联交易认定标准		
客服专员	张合规	所属部门	金融合规咨询部
复核人	李审计	复核日期	
归档编号	ARC-2022-0415-001	保管期限	永久

二、咨询摘要与处理流程

咨询摘要

客户就中国银行保险监督管理委员会新近发布的《银行保险机构关联交易管理办法》（令〔2022〕1号）中涉及保险机构重大关联交易的认定标准、计算口径、累计规则及信息披露义务等事项提出书面咨询，请求我部就相关条款的适用进行详细解释并提供合规操作指引。

处理环节	处理情况
1. 收件登记	2022 年 4 月 15 日收到客户书面咨询函，编号 CS-2022-INS-0415
2. 初步审查	确认咨询事项属于公开法规解读范畴，不涉及具体交易的合规审查意见
3. 法规检索	调取令〔2022〕1 号全文、《保险公司关联交易管理办法》（已废止）及相关通知
4. 答复初拟	由客服专员起草答复要点，经部门负责人复核后定稿
5. 答复发送	2022 年 4 月 XX 日以书面形式回复客户（本记录为存档副本）

2 咨询背景与问题描述

2.1 法规背景

2022年1月10日，中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）发布《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号，以下简称“《办法》”），自2022年3月1日起正式施行。《办法》的出台标志着银行保险机构关联交易监管进入统一化、精细化管理的新阶段。

在《办法》施行前，银行业金融机构与保险业金融机构的关联交易分别适用不同的监管规则：商业银行等银行业金融机构主要依据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》（银监会令2004年第3号）及《商业银行股权管理暂行办法》等相关规定执行；保险机构则依据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）实施管理。《办法》将这些分散的规则进行了整合和统一，同时针对不同类型机构的业务特点设置了差异化的监管指标。

2.2 客户咨询事项

客户为某保险机构合规管理部门工作人员，就以下事项向我部提出咨询：

- （一）《办法》对保险机构重大关联交易的认定标准与银行机构是否存在差异；
- （二）保险机构重大关联交易的金额门槛和净资产比例要求的具体数值；
- （三）关联交易金额的累计计算规则及其对重大关联交易认定的影响；
- （四）保险机构在识别关联方和统计关联交易金额时的操作注意事项。

2.3 咨询答复原则

本客服记录系基于《办法》原文及相关公开监管文件进行法规梳理和解读，答复内容遵循以下原则：

1. 所有认定标准和数据口径均以《办法》正式文本为准；
2. 案例数据为模拟数据，仅用于说明计算规则，不涉及任何真实机构的交易信息；
3. 本答复不构成对具体交易是否构成重大关联交易的法律判断，客户应结合自身实际情况依法依规进行认定。

3 《银行保险机构关联交易管理办法》概述

3.1 立法目的与适用范围

《办法》的立法目的在于加强银行保险机构关联交易监管，规范关联交易行为，防范不当利益输送风险，保护银行保险机构利益和金融消费者合法权益。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国保险法》等法律法规，银保监会制定并发布了本《办法》。

《办法》的适用范围涵盖在中国境内依法设立的各类银行保险机构，包括但不限于商业银行、政策性银行、信用合作社、金融资产管理公司、信托公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、保险公司、保险资产管理公司等各类银行业金融机构和保险业金融机构。

3.2 核心章节结构

《办法》共七章六十八条，各章主要内容如下：

表 1: 《银行保险机构关联交易管理办法》章节结构一览

章节	标题	核心内容
第一章	总则（第 1-7 条）	立法目的、适用范围、关联交易管理基本原则
第二章	关联方（第 8-13 条）	关联方定义、关联方名单管理、穿透识别要求
第三章	关联交易（第 14-20 条）	关联交易类型划分、交易金额计算口径
第四章	重大关联交易（第 21-27 条）	各类机构重大关联交易认定标准、累计计算规则
第五章	管理责任（第 28-45 条）	董事会、关联交易控制委员会、管理层职责分工
第六章	报告与披露（第 46-56 条）	关联交易报告的报送时限、信息披露要求
第七章	监督管理（第 57-62 条）	监管部门的监督检查权限、监管措施
第八章	法律责任（第 63-68 条）	违规行为的行政处罚和法律责任追究

3.3 关联交易类型分类

《办法》将关联交易分为两大类：一般关联交易和重大关联交易。其中，重大关联交易因其交易金额较大、对机构经营影响较显著，须经董事会或关联交易控制委员会审批，并履行更为严格的信息披露义务。一般关联交易则可按照机构内部授权程序进行审批。

4 重大关联交易认定标准对比分析

4.1 各类金融机构认定标准汇总

《办法》针对不同类型的金融机构，根据其资产规模、业务特点和风险水平，分别设置了差异化的重大关联交易认定标准。以下表格汇总了主要类型机构的认定门槛：

表 2: 各类金融机构重大关联交易认定标准对比表

机构类型	重大关联交易认定条件		累计计算	审批要求
	金额门槛（万元）	净资产比例		
银行机构（大型）	单笔 ≥ 10,000	≥ 1%	年度累计	董事会审批
银行机构（中小）	单笔 ≥ 3,000	≥ 1%	年度累计	董事会审批
保险机构	单笔/年度累计 ≥ 3,000	≥ 1%	年度累计再触发	董事会或关联交易控制委员会审批
信托公司	单笔 ≥ 1,000	≥ 1%	年度累计	董事会审批
金融资产管理公司	单笔 ≥ 5,000	≥ 1%	年度累计	董事会审批
金融租赁公司	单笔 ≥ 1,000	≥ 1%	年度累计	董事会审批
消费金融公司	单笔 ≥ 500	≥ 1%	年度累计	董事会审批
汽车金融公司	单笔 ≥ 500	≥ 1%	年度累计	董事会审批
财务公司	单笔 ≥ 500	≥ 1%	年度累计	董事会审批

数据来源：中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号第四章（重大关联交易）相关条款整理。
说明：上表中保险机构行以加粗标注；“≥ 1%”指交易金额占该机构上一年度未经审计净资产的 1% 及以上。

4.2 保险机构重大关联交易认定标准详解

根据《办法》第二十一条至第二十七条的相关规定，保险机构重大关联交易的认定须同时满足以下两项条件：

保险机构重大关联交易认定条件

条件一： 保险机构与单个关联方之间，单笔交易金额或年度累计交易金额达到人民币 3,000 万元以上；且

条件二： 上述交易金额占保险机构上一年度未经审计净资产的比例达到 1% 以上。

注：上述两项条件为“且”的关系，须同时满足方可认定为重大关联交易。

4.3 累计计算与再触发规则

《办法》针对关联交易的年度累计设计了特殊的“再触发”机制。具体规则如下：

在一个会计年度内，保险机构与单个关联方的累计交易金额首次达到认定标准（3,000 万元以上且占净资产 1% 以上）后，该笔及其后的关联交易被认定为重大关联交易；此后，若该保险机构与同一关联方继续发生新的关联交易，导致累计交易金额在前次达标的基础上再次净增加达到上述认定标准时，新增部分涉及的关联交易须重新认定为重大关联交易，并重新履行相应的审批和信息披露程序。

5 保险机构重大关联交易案例分析

为便于理解和掌握保险机构重大关联交易的认定标准与累计计算规则，以下提供若干模拟案例，供客户参考对照。

5.1 案例背景参数设置

以下所有案例均基于同一家模拟保险机构的财务数据进行计算：

表 3: 模拟保险机构关键财务参数（2021 年 12 月 31 日）

财务指标	金额（万元）
上一年度末经审计净资产（A）	250,000
净资产 $\times 1\%$ （ $B = A \times 1\%$ ）	2,500
重大关联交易金额门槛	3,000
实际适用门槛（ $\max(B, 3,000)$ ）	3,000

5.2 案例一：单笔交易触发认定

表 4: 案例一：单笔关联交易情景分析

交易编号	交易金额（万元）	占净资产比例	是否构成重大关联交易
TRX-001	2,000	0.80%	否（金额未达 3,000 万门槛）
TRX-002	3,500	1.40%	是（金额超 3,000 万且占比超 1%）
TRX-003	4,000	1.60%	是（金额超 3,000 万且占比超 1%）
TRX-004	2,800	1.12%	否（金额未达 3,000 万门槛，虽占比超 1%）
TRX-005	3,000	1.20%	是（金额达 3,000 万且占比超 1%）

分析说明：案例一展示了单笔交易的认定逻辑。TRX-001 金额 2,000 万未达 3,000 万门槛，不构成重大关联交易；TRX-004 金额 2,800 万虽占净资产比例超 1%，但未达 3,000 万绝对金额门槛，仍不构成重大关联交易。因此认定条件为“且”的关系——金额与比例须同时达标。

5.3 案例二：年度累计交易触发认定

表 5: 案例二：年度累计关联交易情景分析（同一关联方“甲”）

序号	交易编号	本次金额（万元）	年度累计（万元）	占净资产比例	是否构成重大关联交易
1	TRX-A01	1,500	1,500	0.60%	否
2	TRX-A02	2,000	3,500	1.40%	是（累计首次触发）
3	TRX-A03	800	4,300	1.72%	否（未达再触发标准）
4	TRX-A04	3,200	7,500	3.00%	是（累计再触发）

分析说明：案例二展示了累计计算与再触发规则。第 2 笔交易使年度累计金额达到 3,500 万元（首次超过 3,000 万元），触发重大关联交易认定。第 3 笔交易后累计 4,300 万元，但净增加仅 800 万元（未达 3,000 万元再触发阈值），故不再次触发。第 4 笔交易使累计从 4,300 万元增至 7,500 万元，净增加 3,200 万元，再次超过 3,000 万元门槛，触发再认定。

5.4 案例三：多关联方场景下的独立计算

以下案例展示保险机构在同一会计年度内与多个不同关联方发生交易时的独立认定逻辑：

表 6: 案例三：多关联方独立累计计算情景

序号	关联方名称	本笔金额（万元）	该关联方年度累计（万元）	占净资产比例	是否构成重大关联交易
1	关联方甲	2,000	2,000	0.80%	
2	关联方乙	3,200	3,200	1.28%	
3	关联方甲	1,500	3,500	1.40%	是（甲累计触发）
4	关联方丙	1,200	1,200	0.48%	
5	关联方乙	900	4,100	1.64%	否（乙未达阈值）

分析说明：案例三表明，关联交易的累计计算以“单个关联方”为统计口径。保险机构与不同关联方的交易金额分别独立累计，互不合并计算。关联方甲的累计在第 3 笔交易后首次触发认定，关联方乙则在第 2 笔交易即已触发。

6 关联方识别与管理信息登记

6.1 保险机构关联方分类

《办法》第二章（第 8-13 条）对关联方进行了系统性的分类和界定。保险机构在识别关联方时应遵循实质重于形式原则，进行穿透识别。

表 7: 保险机构关联方分类与识别标准

关联方类别	主要范围	识别要点
控 股 股 东/实 际控制人	持有保险机构 5% 以上股 权或表决权，或通过其他 方式对机构实施控制	须追溯至最终自然人股东或国资委等最终控制 方
主要股东	持有或合计持有保险机 构 5% 以上股权或表决权 的股东	含一致行动人合并计算持股比例
董 事、监 事、 高 级 管 理 人 员	董事会成员、监事会成 员、总经理、副总经理、 财务负责人、合规负责人 等	含具有相似职权的人员，不论职衔
前 述 人 员 的 近 亲 属	配偶、父母、成年子女、 兄弟姐妹等	含通过亲属代为持有的关联关系
关 联 法 人 或 其 他 组 织	上述关联方控制的、施加 重大影响的法人或组织	须按照穿透原则逐层识别
其他关联方	依据实质重于形式原则 认定的其他主体	包括虽不符合形式要件但存在利益关联的主体

6.2 保险机构关联方信息登记表单

以下为保险机构关联方信息登记的标准表格格式，供机构在实际操作中参考使用：

保险机构关联方信息登记表

填报机构：_____ 填报日期：_____ 填报人：_____

关联方基本信息

关联方名称/姓名

证件/统一社会信用代码

关联方类型

☐ 控股股东/实际控制人

☐ 主要股东

☐ 董事/监事/高管

☐ 近亲属

☐ 关联法人

☐

关联关系详情

关联关系类型

☐ 股权关系

☐ 人事关系

☐ 协议控制

☐ 其他

持股比例/表决权

关联起始日期

是否穿透识别

☐ 是

☐ 否

穿透层级

交易情况概要

本年度累计交易金额(万元)

交易笔数

是否构成重大关联交易

☐ 是

☐ 否 (截至本次填报日)

需重新认定

☐ 是

☐ 否

审批与披露

董 事 会 审

审批文号

填报人签名：_____

部 门 负 责 人 签 名：

日 期：_____

日 期：_____

7 常见问题解答

7.1 关于金额门槛的常见疑问

Q1：计算关联交易金额时，是否含税？

计算关联交易金额时，以交易合同中约定的不含增值税的交易对价为计算基准。若合同中未明确区分增值税金额，则按含税金额进行计算。

Q2：净资产数据以何时点为基准？

净资产以上一年度末经审计的合并财务报表中归属于母公司的净资产（即“归属于母公司所有者权益合计”）为计算基准。若上一年度审计报告尚未出具，可暂以最近一期已审计的净资产数据为参考，待审计报告出具后进行追溯调整。

Q3：关联方为自然人的，如何累计计算？

关联方为自然人的，其本人、其近亲属及其控制的法人或其他组织与该保险机构发生的关联交易，均合并计入该自然人的累计交易金额中。

7.2 关于累计计算与再触发规则的补充说明

1. **年度重置规则：**每个会计年度开始时，各关联方的累计交易金额清零重新起算。上年度的累计金额不结转至下一年度。
2. **再触发计算口径：**再触发机制中“累计交易金额再次达到前款标准”，是指在前次认定重大关联交易时的累计金额基础上，净增加的交易金额达到 3,000 万元以上且占净资产的 1% 以上。
3. **同一关联方口径：**累计计算以“单个关联方”为基本统计单位。不同关联方的交易金额不合并计算。但同一关联方通过多个主体（包括其控制的企业、一致行动人等）与保险机构发生的交易，应当合并计入该关联方的累计金额。
4. **单笔大额交易：**即使某笔交易在发生前未与同关联方的其他交易累计达到标准，但该单笔交易本身金额即达到标准时，应直接认定为重大关联交易，无需等待后续累计。

8 结语与合规建议

《银行保险机构关联交易管理办法》（令〔2022〕1号）作为银保监会统一银行业和保险业关联交易监管规则的重要制度成果，对保险机构关联交易管理提出了更加规范化、精细化的要求。

8.1 合规操作建议

结合本次咨询内容，建议保险机构在重大关联交易管理方面重点关注以下事项：

1. **建立关联方动态管理台账：**及时更新关联方名单，对穿透识别的关联方实行分级分类管理，确保关联方信息完整、准确。
2. **完善累计金额监控机制：**建立关联交易金额的实时累计监控系统，以单个关联方为口径，分月度/季度进行交易金额的汇总和预警，避免遗漏导致累计达到标准后未及时认定。
3. **严格执行审批与披露程序：**重大关联交易须经董事会或关联交易控制委员会审批，并在交易协议签署后 15 个工作日内在指定信息披露平台予以披露。
4. **保留合规审查留痕：**重大关联交易的认定、审批、披露全过程应当形成书面记录，妥善保管备查。
5. **关注再触发情形：**在同一年度内与同一关联方的交易金额在前次达标后继续净增加的，须持续跟踪并判断是否再次触发重大关联交易认定标准。

8.2 后续咨询指引

如客户在具体交易认定中遇到疑难问题，可进一步提供以下材料以便我部进行针对性分析：

- 保险机构最近一期经审计的财务报告；
- 拟认定的关联方清单及其与保险机构的关联关系说明；
- 拟认定的关联交易合同草案或交易安排说明；
- 关联交易金额的计算过程及数据来源。

本客服记录由中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号《银行保险机构关联交易管理办法》
为依据编制，所有法规引用均以正式发布文本为准。

记录整理：金融合规咨询部 文档编号：CS-2022-INS-0415

参考文献

- [1] 中国银行保险监督管理委员会.《银行保险机构关联交易管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号).2022年1月10日发布,2022年3月1日施行.
- [2] 全国人民代表大会常务委员会.《中华人民共和国保险法》(2015年修正).2015年4月24日.
- [3] 全国人民代表大会常务委员会.《中华人民共和国银行业监督管理法》(2006年修正).2006年10月31日.
- [4] 中国银行保险监督管理委员会.《保险公司关联交易管理办法》(银保监发〔2019〕35号).2019年8月25日发布.(注:已被令〔2022〕1号取代)
- [5] 中国银行业监督管理委员会.《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》(银监会令2004年第3号).2004年4月2日发布.(注:已被令〔2022〕1号取代)